

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ด. ๒๒)



คดีหมายเลขดำที่ อ. ๙๐๓/๒๕๕๙
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๖๖๗/๒๕๕๙

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

ระหว่าง { กรมพัฒนาที่ดิน ผู้ฟ้องคดี
บริษัท ออแกนิก ฟาร์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๓๘๑/๒๕๕๔
หมายเลขแดงที่ ๑๗๕๐/๒๕๕๔ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีได้อนุมัติจัดทำโครงการ
สาริตและทดสอบสารอินทรีย์ชีวภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพกล้าหญาแฝก
ในการพัฒนาที่ดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการเจริญเติบโต รวมถึงอัตรา
การรอดตายของกล้าหญาแฝกหลังการปลูกลงพื้นที่แล้ว ซึ่งในการทดสอบดังกล่าว จะต้อง
ใช้สารอินทรีย์ชีวภาพจำนวน ๑,๐๐๐ ลิตร ผู้ฟ้องคดีจึงได้อนุมัติให้มีการจัดหาสารอินทรีย์
ชีวภาพโดยการสอบราคาซื้อ ต่อมาวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีประกาศ
สอบราคาซื้อสารอินทรีย์ชีวภาพดังกล่าว จำนวน ๑,๐๐๐ ลิตร ตามความต้องการของผู้ฟ้องคดี
โดยผู้เสนอราคาที่จะขายสินค้าให้แก่ผู้ฟ้องคดี จะต้องมีเงื่อนไข คุณสมบัติและรายละเอียด
ของการเสนอราคา ตามประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง สอบราคาซื้อสารอินทรีย์ชีวภาพ



/ฉบับลงวันที่...

ฉบับลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๒๕/๒๗ เรื่อง การซื้อ สารอินทรีย์ชีวภาพ ตามประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และรายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคา ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ซึ่งสารอินทรีย์ชีวภาพ จำนวน ๑,๐๐๐ ลิตร ที่ผู้ฟ้องคดีสอบราคาซื้อดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษ ตามรายละเอียด ดังนี้

๑. เป็นสารสกัดจากจุลินทรีย์และพืชทะเลทราย

๒. ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ในกลุ่มสารอินทรีย์ที่ไม่มีพิษต่อสิ่งแวดล้อมและ ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เป็นสารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชและช่วยงอก ของรากในกลุ่ม Humic acid และ Cytokinins

๓. องค์ประกอบสำคัญและความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ ได้แก่

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| ๓.๑ Humic acid | ไม่น้อยกว่า ๔ เปอร์เซ็นต์ |
| ๓.๒ Cytokinins (Zeatin) | ไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิกรัมต่อลิตร |
| ๓.๓ Cytokinins (Kinetin) | ไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิกรัมต่อลิตร |

๔. มีเอกสารคำแนะนำของวิธีการ และปริมาณการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพดังกล่าว ที่มีความชัดเจนพร้อมทั้งมีเอกสารรับรองว่าไม่จัดเป็นปุ๋ยเคมีตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ จากกองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร และสหกรณ์

ในการส่งมอบสินค้านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบสินค้า ไม่เกิน ๗ วัน นับถัดจากวันตกลงซื้อขายกัน หากล่าช้า จะยอมให้ปรับร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน ต่อมาวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ยื่นแบบใบเสนอราคาต่อผู้ฟ้องคดี โดยแจ้งว่า ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆในเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๒๕/๒๗ ตามประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง สอบราคาซื้อสารอินทรีย์ชีวภาพ เอกสารสอบราคาและรายละเอียด แนบท้ายเอกสารสอบราคา ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ โดยตลอดแล้ว และยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมทั้งรับรองว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ผู้ฟ้องคดีกำหนด ทุกประการ โดยเสนอราคาสารอินทรีย์ชีวภาพ จำนวน ๑,๐๐๐ ลิตร ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ ครบถ้วนตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคา ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีพิจารณาสอบราคาซื้อเป็นจำนวนเงิน ๑,๗๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสน



/แปดหมื่นบาทถ้วน)...

แปดหมื่นบาทถ้วน) ต่อมาเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีได้คัดเลือกให้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการสอบราคาซื้อสารอินทรีย์ชีวภาพดังกล่าว ครั้นต่อมาวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีจึงตกลงทำสัญญาซื้อขายสารอินทรีย์ชีวภาพ จำนวน ๑,๐๐๐ ลิตร ดังกล่าวกับผู้ถูกฟ้องคดี ในราคา ๑,๗๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องส่งสารอินทรีย์ชีวภาพตามที่สั่งซื้อให้ผู้ฟ้องคดีอย่างช้าไม่เกินวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๗ เมื่อพ้นกำหนดแล้ว ยอมให้ปรับร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ และยอมให้ปรับร้อยละ ๐.๑ ต่อวัน ของราคางานการจ้าง นั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีส่งสินค้าให้กับผู้ฟ้องคดีในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๗ แต่กรรมการตรวจรับยังไม่สามารถตรวจรับได้ เนื่องจากคุณสมบัติพิเศษที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคา ฉบับลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ นั้น ไม่สามารถตรวจรับได้ด้วยตาเปล่า ผู้ฟ้องคดีจึงได้สุ่มตัวอย่างจำนวน ๕ ตัวอย่าง จากสารอินทรีย์ชีวภาพที่ผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบส่งไปให้กรมวิชาการเกษตรตรวจสอบคุณสมบัติพิเศษ ต่อมากรมวิชาการเกษตรแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ว่าสารอินทรีย์ชีวภาพตัวอย่างจำนวน ๕ ตัวอย่าง ที่ผู้ฟ้องคดีสุ่มมาให้ตรวจนั้น องค์ประกอบสำคัญและความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ ประเภท Cytokinins (Zeatin) มีน้อยกว่า ๒ มิลลิกรัมต่อลิตร และไม่พบสารออกฤทธิ์ประเภท Cytokinins (Kinetin) ในสารอินทรีย์ชีวภาพที่ส่งมาตรวจเลย สารอินทรีย์ชีวภาพที่ผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบมานั้น จึงมีคุณสมบัติพิเศษของสารอินทรีย์ชีวภาพที่ไม่ตรงกับคุณสมบัติพิเศษของสารอินทรีย์ชีวภาพ ที่ผู้ฟ้องคดีประกาศสอบราคาซื้อ คณะกรรมการตรวจรับจึงปฏิเสธไม่รับสารอินทรีย์ชีวภาพที่ผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบดังกล่าว และอาศัยสิทธิตามสัญญา ข้อ ๔ และข้อ ๘ แห่งสัญญาด้านหลัง ใบสั่งเลขที่ ๗๑/๔๗ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๗ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับสารอินทรีย์ชีวภาพทั้งหมดกลับไป และส่งมอบสารอินทรีย์ชีวภาพที่มีคุณสมบัติถูกต้องมาใหม่ และขอสงวนสิทธิในการปรับเป็นเงินร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือเร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับสารอินทรีย์ชีวภาพที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดกลับไป และส่งมอบสารอินทรีย์ชีวภาพที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามสัญญาอีกครั้งหนึ่ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็เพิกเฉยไม่ดำเนินการส่งมอบสารอินทรีย์ชีวภาพที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีใหม่ตามที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งไป อย่างไรก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดีได้มารับสารอินทรีย์ชีวภาพที่ผู้ฟ้องคดีปฏิเสธไม่รับสินค้าที่ส่งมอบเนื่องจากผิดสัญญาดังกล่าวคืนจากผู้ฟ้องคดีแล้ว



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีจึงอาศัยสิทธิตามสัญญาในฐานะผู้ซื้อบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดี เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้ขายผิดสัญญา และแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒ บาทต่อวัน เป็นเงินวันละ ๓,๕๖๐ บาท นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบสินค้าตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญา แต่ผู้ฟ้องคดีคำนวณค่าปรับผิดพลาด ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือบอกกล่าวทวงถามฉบับใหม่ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำเงินค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒ บาท ต่อวัน เป็นเงินวันละ ๓,๕๖๐ บาท ต่อวัน นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบสินค้าตามสัญญา คือวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญา คือวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ เป็นจำนวน รวม ๒๖๑ วัน คิดเป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น ๙๒๙,๑๖๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) มาชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือบอกกล่าวทวงถามดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘ แต่ผู้ถูกฟ้องคดียังคงเพิกเฉยไม่นำเงินค่าปรับจำนวนดังกล่าวมาชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเป็นค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒๙,๑๖๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือบอกเลิกข้อตกลงของผู้ฟ้องคดี คือวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อคำนวณถึงวันฟ้องเป็นเวลา ๙ เดือน เป็นเงินดอกเบี้ยผิดนัด ๕๒,๒๖๕ บาท รวมต้นเงินและดอกเบี้ยเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๘๑,๔๒๕ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๙๘๑,๔๒๕ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๙๒๙,๑๖๐ บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า สารเคมีที่เป็นองค์ประกอบทางชีวภาพตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าไม่มีอยู่ในสารอินทรีย์ชีวภาพ (โกลบอลกรีน สูตร ๑) นั้นไม่เป็นความจริง ซึ่งในความเป็นจริง มีการตรวจรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วว่า มีสารประเภท Cytokinins (Zeatin) และ Cytokinins (Kinetin) ครบถ้วน รายละเอียดปรากฏตามใบรับรองที่จะส่งให้ในภายหลัง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้โต้แย้งไปยังผู้ฟ้องคดีแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ฟังคำทักท้วงดังกล่าวและเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีไปรับของคืน ผู้ฟ้องคดีได้ส่งตัวอย่างสารอินทรีย์ชีวภาพไป



/ทำการตรวจ...

ทำการตรวจสอบที่กรมวิชาการเกษตร และกรมวิชาการเกษตรได้ตอบกลับมาเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ว่าคุณสมบัติไม่ตรงตามกำหนด ผู้ฟ้องคดีกลับมาบอกเลิกสัญญา เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ โดยคิดค่าปรับนับแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๗ จนถึงวันบอกเลิกสัญญา เป็นระยะเวลา ๒๖๑ วัน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าไม่เป็นธรรม เพราะผู้ฟ้องคดีปล่อยระยะเวลาให้เนิ่นนานและไม่รีบดำเนินการใดๆ ในการบอกเลิกสัญญา ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีไม่มีอำนาจฟ้องคดีต่อศาลปกครองเนื่องจากฟ้องผิดเขตอำนาจศาล

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตรวจสอบสารเคมีที่ผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบให้กับผู้ฟ้องคดีตามสัญญา โดยกรมวิชาการเกษตรซึ่งเป็นหน่วยงานของทางราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่ตรวจสอบสารเคมี สารอินทรีย์ และวัสดุต่างๆ ที่บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานราชการต่างๆ นำเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรว่ามีคุณสมบัติองค์ประกอบเป็นอย่างไร มีความเป็นพิษและมีสารตกค้างปลอมปนหรือไม่ สิ่งสำคัญ คือ กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานกลางที่มีห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และมีมาตรฐานการตรวจสอบที่ยอมรับในประเทศ ซึ่งผลการตรวจสอบยืนยันถึงองค์ประกอบของสารเคมีว่าไม่ตรงกับที่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งมา การตรวจสอบคุณภาพของสารเคมีชีวภาพว่ามีคุณสมบัติพร้อมที่จะใช้งานหรือไม่นั้น เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีมีความต้องการที่จะขยายพันธุ์หญ้าแฝกในปริมาณที่มากและมีคุณภาพ จึงไม่ต้องการให้มีความเสี่ยงในการใช้สารที่ไม่ทราบคุณสมบัติที่ชัดเจน ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า ผู้ฟ้องคดีปล่อยระยะเวลาให้เนิ่นนาน ไม่รีบดำเนินการใดๆ ในการบอกเลิกสัญญา เป็นเหตุให้มีค่าปรับเป็นจำนวนมาก นั้น ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องและภายในระยะเวลาที่รวดเร็วแล้ว เพราะผู้ฟ้องคดีได้มีการส่งสารชีวภาพดังกล่าวไปทำการตรวจสอบ และได้ตอบหนังสือราชการ เร่งรัด ทวงถามกับผู้ถูกฟ้องคดีหลายครั้ง จนเป็นเหตุให้มีระยะเวลาพอสมควรก่อนที่จะมีการบอกเลิกสัญญา สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าฟ้องคดีผิดเขตอำนาจศาล นั้น ผู้ฟ้องคดีได้อนุมัติจัดทำโครงการสาธิตและทดสอบสารอินทรีย์ชีวภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพกล้วยาแฝกในการพัฒนาที่ดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการเจริญเติบโตรวมถึงอัตราการรอดตายของกล้วยาแฝกหลังการปลูกลงพื้นที่แล้ว ซึ่งในการทดสอบดังกล่าว จะต้องใช้สารอินทรีย์



/ชีวภาพ...

ชีวภาพจำนวน ๑,๐๐๐ ลิตร ผู้ฟ้องคดีจึงได้อนุมัติให้มีการจัดหาสารอินทรีย์ชีวภาพโดยการ
 สอברהค่าซื้อ และต่อมาผู้ฟ้องคดีจึงได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายสารอินทรีย์ชีวภาพ
 จำนวน ๑,๐๐๐ ลิตร ดังกล่าวจากผู้ถูกฟ้องคดี ในราคา ๑,๗๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้าน
 เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) สัญญาดังกล่าวที่ผู้ฟ้องคดีทำกับผู้ถูกฟ้องคดี จึงเป็นสัญญาที่มี
 วัตถุประสงค์เป็นการบริการสาธารณะ อันเป็นสัญญาทางปกครอง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะ
 ผู้ขายผิดสัญญา จึงเป็นกรณีเกิดข้อพิพาทจากสัญญาทางปกครอง ซึ่งเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจ
 ของศาลปกครองกลางที่จะพิจารณาพิพากษาได้ ตามนัยมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔)
 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดี
 จึงไม่ได้ฟ้องผิดศาลตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด

ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยื่นคำให้การเพิ่มเติม

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้ขายปฏิบัติ
 ไม่ถูกต้องตามเนื้อความแห่งสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๗๑/๔๗ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๗
 โดยจัดส่งสารอินทรีย์ชีวภาพที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ผู้ถูกฟ้องคดี
 ให้การต่อสู้ว่า สารอินทรีย์ชีวภาพที่ผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้นมีสารประเภท
 Cytokinins (Zeatin) และ Cytokinins (Kinetin) ตรงตามคุณสมบัติที่ผู้ฟ้องคดีกำหนดทุกประการ
 เห็นว่า คู่กรณีทั้งสองฝ่ายต่างโต้แย้งกันเรื่องคุณสมบัติของสารอินทรีย์ชีวภาพที่ผู้ถูกฟ้องคดี
 ส่งมอบให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๗ ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้องตามที่
 กำหนดไว้ในสัญญาหรือไม่ ซึ่งในเรื่องนี้ได้ความจากผลการตรวจพิสูจน์ของกรมวิชาการเกษตร
 เกี่ยวกับสารอินทรีย์ชีวภาพของผู้ถูกฟ้องคดีว่า สารอินทรีย์ชีวภาพที่ผู้ฟ้องคดีนำส่งให้ตรวจนั้น
 มีองค์ประกอบของสารเคมีที่ไม่ตรงกับที่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งไว้ เห็นว่า กรมวิชาการเกษตร
 เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่โดยตรงในการตรวจสอบสารเคมี สารอินทรีย์ และวัสดุต่างๆ
 ที่บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานราชการต่างๆ นำเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรว่ามีคุณสมบัติ
 องค์ประกอบเป็นอย่างไร ประกอบกับกรมวิชาการเกษตรยังเป็นหน่วยงานกลางที่มีได้มี
 ส่วนได้เสียกับคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้แสดงหลักฐานหรือข้อเท็จจริง
 ที่แสดงให้เห็นว่า ผลการตรวจพิสูจน์ของกรมวิชาการเกษตรมีความไม่ถูกต้องหรือบกพร่อง
 อย่างไร กรณีจึงต้องฟังว่าผลการตรวจพิสูจน์ของกรมวิชาการเกษตรเป็นการตรวจพิสูจน์
 ที่ถูกต้อง ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า สารอินทรีย์ชีวภาพของผู้ถูกฟ้องคดีที่ถูกส่งไปตรวจที่



/กรมวิชาการเกษตร...

กรมวิชาการเกษตรมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขาย ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะปฏิเสธไม่ยอมรับสารอินทรีย์ชีวภาพทั้งหมด และเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้ขาย รับผิดชอบใช้ค่าปรับได้ตามความในสัญญาข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๔ และข้อ ๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สำหรับ ค่าปรับอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน หรือวันละ ๓,๕๖๐ บาท ที่ผู้ฟ้องคดีเรียกมานั้น เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกระทำผิดสัญญาด้วยการส่งอินทรีย์ชีวภาพที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตาม สัญญา ย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียโอกาสในการจัดโครงการสาธิตและทดสอบสารอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพกล้าหญ้าแฝกในการพัฒนาที่ดิน ซึ่งจะเป็น ประโยชน์แก่เกษตรกรโดยรวม เมื่อพิจารณาถึงทางได้เสียทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นว่า ค่าปรับในอัตราดังกล่าวมีจำนวนที่เหมาะสม จึงกำหนดให้ตามที่ขอ ทั้งนี้ ตามสัญญาข้อ ๔ ประกอบกับมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเรียกเบี้ยปรับจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ตั้งแต่วันผิดสัญญา คือวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๗ อันเป็นวันถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบสารอินทรีย์ชีวภาพจนถึงวันบอก เลิกสัญญา คือวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ รวมเป็นระยะเวลา ๒๖๑ วัน คิดเป็นเงินค่าปรับ ทั้งสิ้นจำนวน ๙๒๙,๑๖๐ บาท อย่างไรก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดีต่อสู้ว่า ผู้ฟ้องคดีปล่อยเวลาการบอก เลิกสัญญาให้เนิ่นนาน ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบในค่าปรับมากขึ้น เห็นว่า ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๘ กำหนดว่า ในกรณีคู่สัญญา ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ส่วนราชการ พิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับ ให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น... ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ ย่อมต้องผูกพันตามระเบียบดังกล่าวด้วย การที่ผู้ฟ้องคดีปล่อยเวลาให้เนิ่นนานโดยมิยอม บอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดี ภายในเวลาอันสมควร จนกระทั่งค่าปรับมีจำนวนสูงเกินกว่า ร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุ ย่อมถือเป็นเหตุบกพร่องของผู้ฟ้องคดีด้วย ผู้ฟ้องคดีจะอ้างเหตุว่า ต้องส่งสารอินทรีย์ชีวภาพของผู้ถูกฟ้องคดีไปตรวจสอบ และได้ตอบหนังสือราชการ เร่งรัด ทวงถามกับผู้ถูกฟ้องคดีหลายครั้ง จนเป็นเหตุให้มีระยะเวลาพอสมควรก่อนที่จะมีการ บอกเลิกสัญญาหาได้ไม่ ข้อต่อสู้ของผู้ถูกฟ้องคดีฟังขึ้น กรณีนี้ศาลเห็นสมควรกำหนด



/เบี้ยปรับ...

เบี้ยปรับให้ใหม่เป็นจำนวน ๑๗๘,๐๐๐ บาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่นำเงินค่าปรับมาชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือทวงถาม ผู้ถูกฟ้องคดียอมตกเป็นผู้ผิดนัด ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะเรียกดอกเบี้ยได้ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ อันเป็นวันถัดจากวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๑๗๘,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในกำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุดพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ กับให้คืนค่าธรรมเนียมศาลแก่ผู้ฟ้องคดีตามส่วนแห่งการชนะคดี

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การตรวจสอบองค์ประกอบของสารอินทรีย์ชีวภาพ โดยกรมวิชาการเกษตร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจสอบองค์ประกอบของสารอินทรีย์ชีวภาพ ตามขั้นตอนโดยความเห็นชอบของกรมพัฒนาที่ดิน เนื่องจากเป็นสารอินทรีย์ชีวภาพ ที่กรมพัฒนาที่ดินต้องนำมาใช้งานในพื้นที่ต่างๆ ของสถานีวิจัยและพัฒนาที่ดิน เพื่อให้ได้ผลยืนยันคุณภาพของสารอินทรีย์ชีวภาพ จึงต้องส่งสารตัวอย่างให้กรมวิชาการเกษตรซึ่งเป็นหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่นเดียวกัน ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานเป็นผู้ตรวจสอบ ซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์ก็ได้แสดงองค์ประกอบของสารอินทรีย์ชีวภาพที่แท้จริง ซึ่งไม่เป็นไปตามองค์ประกอบและความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ ตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคาและระยะเวลาการดำเนินการ เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบผลวิเคราะห์ว่า สารอินทรีย์ชีวภาพดังกล่าวไม่เป็นไปตามองค์ประกอบและความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ ตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคา จึงรายงานให้กรมพัฒนาที่ดินทราบ ซึ่งต่อมาผู้ฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีมารับสารอินทรีย์ชีวภาพที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดกลับไป และให้ส่งสารอินทรีย์ชีวภาพที่ถูกต้องมาใหม่ เนื่องจากหากมีการเปิดสอบราคาใหม่ จะไม่ทันเวลาที่จำเป็นต้องใช้และเป็นการส่งมอบสารอินทรีย์ชีวภาพครั้งเดียวทั้งหมด ไม่ใช่ทยอยส่งมอบเป็นงวดงาน และเชื่อว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะนำสารอินทรีย์ชีวภาพที่ถูกต้องมาเปลี่ยน ต่อมากรมพัฒนาที่ดินได้แจ้งเร่งรัดการส่งมอบ จนกระทั่งผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งยกเลิกการจัดส่งสารอินทรีย์ชีวภาพ และมารับสารอินทรีย์ชีวภาพกลับคืนทั้งหมด



/ซึ่งในการนี้...

ซึ่งในการนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบเพื่อดำเนินการต่อไป การดำเนินการของผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอในการบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดี ได้ขณะนั้น และตามที่คุณฟ้องคดีได้กำหนดค่าปรับอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุ ที่ยังไม่ได้รับมอบนั้น เป็นการกำหนดโดยชอบและถูกต้องเหมาะสมแล้ว กล่าวคือ ข้อเท็จจริง กรณีใบสั่งซื้อที่ ๗๑/๔๗ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๗ ที่กำหนดค่าปรับร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๑๓๔ กำหนดว่าการทำสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ ซึ่งการกำหนดเป็นอัตราเท่าใดให้อยู่ในดุลพินิจของ หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้คำนึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ การที่คู่สัญญาของทางราชการจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือความเสียหายแก่ ทางราชการ จึงกำหนดค่าปรับไว้ที่อัตราที่ร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ ในข้อ ๔ ของใบสั่งซื้อที่ ๗๑/๔๗ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นการกำหนดอัตรา ค่าปรับโดยชอบแล้ว

สำหรับการที่คุณฟ้องคดียังมิได้บอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๑๓๔ ที่กำหนดว่า “ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ของ วงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น...” ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานราชการย่อมต้องผูกพันตามระเบียบดังกล่าวด้วย การที่คุณฟ้องคดี ทำสัญญาใบสั่งซื้อที่ ๗๑/๔๗ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๗ ซื้อสารอินทรีย์ชีวภาพจำนวน ๑,๐๐๐ ลิตร จากผู้ถูกฟ้องคดี เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๘๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องส่ง สารอินทรีย์ชีวภาพตามที่สั่งซื้อให้ผู้ฟ้องคดีอย่างช้าไม่เกินวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๗ เมื่อพ้นกำหนดแล้ว ยอมให้ปรับร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ ผู้ถูกฟ้องคดีส่งสินค้าให้กับผู้ฟ้องคดีในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๗ แต่กรรมการตรวจรับยังไม่ สามารถตรวจรับได้ เนื่องจากคุณสมบัติพิเศษที่กำหนดไว้ในเอกสารสอปรากลางวันที่ ๒



/กุมภาพันธ์...

กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ไม่สามารถตรวจรับด้วยตาเปล่า ผู้ฟ้องคดีจึงได้ส่งตัวอย่างจำนวน ๕ ตัวอย่างจากสารอินทรีย์ชีวภาพที่ถูกฟ้องคดีส่งมอบส่งไปให้กรมวิชาการเกษตรตรวจสอบคุณสมบัติพิเศษ ต่อมา วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งจากกรมวิชาการเกษตรแจ้งผลการวิเคราะห์ว่าสารอินทรีย์ชีวภาพตัวอย่างจำนวน ๕ ตัวอย่าง ที่ผู้ฟ้องคดีส่งมาให้ตรวจนั้น องค์ประกอบสำคัญและความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ ประเภท Cytokinins (Zeatin) มีน้อยกว่า ๒ มิลลิกรัมต่อลิตร และไม่พบสารออกฤทธิ์ประเภท Cytokinins (Kinetin) ในสารอินทรีย์ชีวภาพที่ส่งมาตรวจเลย สารอินทรีย์ชีวภาพที่ถูกฟ้องคดีส่งมอบมานั้น จึงมีคุณสมบัติพิเศษของสารอินทรีย์ชีวภาพที่ไม่ตรงกับคุณสมบัติพิเศษของสารอินทรีย์ชีวภาพ ที่ผู้ฟ้องคดีประกาศสอברהค่าซื้อ คณะกรรมการตรวจรับจึงปฏิเสธไม่รับสารอินทรีย์ชีวภาพที่ถูกฟ้องคดีส่งมอบดังกล่าว และอาศัยสิทธิตามสัญญาข้อ ๔ และข้อ ๘ แห่งสัญญาด้านหลังใบสั่งซื้อเลขที่ ๗/๑/๔๗ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๗ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับสารอินทรีย์ชีวภาพทั้งหมดกลับไปแล้วส่งมอบสารอินทรีย์ชีวภาพที่มีคุณสมบัติถูกต้องมาใหม่ และขอสงวนสิทธิในการปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒ บาทต่อวัน เป็นเงินวันละ ๓,๕๖๐ บาทต่อวัน นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบสินค้า คือวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไป จนถึงวันบอกเลิกสัญญา การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๑๓๘ เมื่อจำนวนเงินค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าพัสดุของใบสั่งซื้อที่ ๗/๑/๔๗ นั้นจะเป็นจำนวนเงินค่าปรับทั้งสิ้น ๑๗๘,๐๐๐ บาท ของจำนวนเงินค่าพัสดุ ๑,๗๘๐,๐๐๐ บาท เมื่อคำนวณอัตราร้อยละ ๐.๒ บาทต่อวัน เป็นเงินวันละ ๓,๕๖๐ บาทต่อวันจะเป็นจำนวน ๕๐ วัน ที่ผู้ถูกฟ้องคดีส่งสารอินทรีย์ชีวภาพล่าช้า นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบสินค้าตามสัญญา คือ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ และเมื่อเงินค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินพัสดุในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ยังไม่ทราบผลการตรวจสอบจากกรมวิชาการเกษตร เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้รับทราบผลเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ จึงไม่มีเหตุที่จะกล่าวอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาในขณะที่ค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าพัสดุได้ขณะนั้น อีกทั้งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๘ นั้น เป็นเรื่องดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งต้องพิจารณาประกอบกับประโยชน์ความจำเป็นของราชการด้วย



/และตาม...

และตามข้อเท็จจริงที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๘ ครบถ้วนและคำนึงถึงประโยชน์ของราชการประกอบด้วยแล้ว ดังนั้น การดำเนินการของผู้ฟ้องคดีจึงถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และไม่ได้ปล่อยเวลาให้เนิ่นนานโดยมิยอมบอกเลิกสัญญาแต่อย่างใด ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นโดยให้ผู้ฟ้องคดีชนะคดีเต็มตามฟ้องด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ทำคำแก้อุทธรณ์ต่อศาล

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้อนุมัติให้มีการจัดหาสารอินทรีย์ชีวภาพโดยการสอบราคาซื้อซึ่งสารอินทรีย์ชีวภาพจำนวน ๑,๐๐๐ ลิตร ที่ผู้ฟ้องคดีสอบราคาซื้อดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษ ดังนี้ ๑. เป็นสารสกัดจากจุลินทรีย์และพืชทะเลทราย ๒. ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ในกลุ่มสารอินทรีย์ที่ไม่มีพิษต่อสิ่งแวดล้อมและย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เป็นสารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช และช่วยงอกของรากในกลุ่ม Humic acid และ Cytokinins ๓. องค์ประกอบสำคัญและความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ประกอบด้วย Humic acid ไม่น้อยกว่า ๔ เปอร์เซ็นต์ Cytokinins (Zeatin) ไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิกรัมต่อลิตร Cytokinins (Kinetin) ไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิกรัมต่อลิตร ๔. มีเอกสารคำแนะนำของวิธีการและปริมาณการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพดังกล่าวที่มีความชัดเจน พร้อมทั้งมีเอกสารรับรองว่าไม่จัดเป็นปุ๋ยเคมีตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ จากกองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยการส่งมอบสินค้านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบสินค้าไม่เกิน ๗ วัน นับถัดจากวันตกลงซื้อขายกัน หากล่าช้า จะยอมให้ปรับร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๒๕/๒๗ เรื่อง การซื้อสารอินทรีย์ชีวภาพตามประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ข้อ ๔.๓ และข้อ ๗ ต่อมาวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดียื่นแบบใบเสนอราคาต่อผู้ฟ้องคดีโดยแจ้งว่า ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ



/ในเอกสาร...

ในเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๒๕/๒๗ ตามประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง สอบราคา
 ซื้อสารอินทรีย์ชีวภาพ เอกสารสอบราคาและรายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคา ลงวันที่
 ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ โดยตลอดแล้ว และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมทั้งรับรองว่า
 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ผู้ฟ้องคดีกำหนดทุกประการ โดยเสนอราคา สารอินทรีย์
 ชีวภาพ จำนวน ๑,๐๐๐ ลิตร ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษครบถ้วนตามรายละเอียดแนบท้าย
 เอกสารสอบราคา ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีพิจารณาสอบราคาซื้อ
 เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ครั้นเมื่อวันที่
 ๓ มีนาคม ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีได้พิจารณาคัดเลือกให้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ชนะในการสอบราคา
 ซื้อสารอินทรีย์ชีวภาพดังกล่าว ต่อมาวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีตกลงทำสัญญาซื้อขาย
 สารอินทรีย์ชีวภาพ จำนวน ๑,๐๐๐ ลิตร ดังกล่าวจากผู้ถูกฟ้องคดี ในราคา ๑,๗๘๐,๐๐๐ บาท
 (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องส่งสารอินทรีย์ชีวภาพตามที่
 สั่งซื้อให้ผู้ฟ้องคดีไม่เกินวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๗ หากพ้นกำหนด ยอมให้ปรับร้อยละ ๐.๒
 ต่อวัน ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ และยอมให้ปรับร้อยละ ๐.๑ ต่อวัน ของราคางานการจ้าง
 นั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดส่งสินค้าให้กับผู้ฟ้องคดี
 เป็นสารอินทรีย์ชีวภาพ (โกลบอลกรีน สูตร ๑) ขนาดบรรจุแกลลอนละ ๕ ลิตร
 จำนวน ๒๐๐ แกลลอน รวม ๑,๐๐๐ ลิตร ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีได้รับสินค้า
 สารอินทรีย์ชีวภาพดังกล่าวแล้ว แต่กรรมการตรวจรับยังไม่สามารถตรวจรับได้ เนื่องจาก
 คุณสมบัติพิเศษที่ได้กำหนดไว้ในรายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคา ลงวันที่ ๒
 กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ นั้น ไม่สามารถตรวจรับได้ด้วยตาเปล่า ผู้ฟ้องคดีจึงได้สุ่มตัวอย่าง
 จำนวน ๕ ตัวอย่างจากสารอินทรีย์ชีวภาพที่ผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบ ส่งไปให้กรมวิชาการเกษตร
 ตรวจสอบ ต่อมากรมวิชาการเกษตรได้แจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ว่าสารอินทรีย์ชีวภาพ
 ตัวอย่างจำนวน ๕ ตัวอย่าง ที่ผู้ฟ้องคดีสุ่มมาให้ตรวจนั้น องค์ประกอบสำคัญและ
 ความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ ประเภท Cytokinins (Zeatin) มีน้อยกว่า ๒ มิลลิกรัมต่อลิตร
 และไม่พบสารออกฤทธิ์ประเภท Cytokinins (Kinetin) ในสารอินทรีย์ชีวภาพที่ส่งมาตรวจ
 คณะกรรมการตรวจรับจึงปฏิเสธไม่รับสารอินทรีย์ชีวภาพที่ผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบดังกล่าว
 และให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับสารอินทรีย์ชีวภาพทั้งหมดกลับไป พร้อมทั้งส่งมอบสารอินทรีย์
 ชีวภาพที่มีคุณสมบัติถูกต้องมาใหม่ และขอสงวนสิทธิในการปรับเป็นเงินร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน



/แต่ผู้ถูกฟ้องคดี...

แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือเร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับสารอินทรีย์ชีวภาพที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดกลับไป และส่งมอบสารอินทรีย์ชีวภาพที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามสัญญาอีกครั้งหนึ่ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดียังคงเพิกเฉยไม่ดำเนินการส่งมอบสารอินทรีย์ชีวภาพที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีใหม่ตามที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งไป และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มารับเอาสารอินทรีย์ชีวภาพที่ผู้ฟ้องคดีปฏิเสธไม่รับสินค้าคืนจากผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๑๗๘,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาคดีนี้แล้วเห็นว่า มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชำระเงินค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด ซึ่งกรณีมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาก่อนว่า การที่ผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

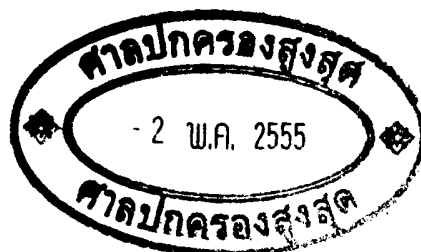
พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการสอบราคาซื้อสารอินทรีย์ชีวภาพ ผู้ฟ้องคดีจึงได้สั่งซื้อสารอินทรีย์ชีวภาพจากผู้ถูกฟ้องคดีตามใบสั่งที่ ๗๑/๔๗ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๗ ซึ่งการส่งมอบสินค้านั้นมีข้อกำหนดไว้ว่า ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบสินค้าไม่เกิน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ตกลงซื้อขายกัน หากล่าช้า จะยอมให้ปรับร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน ต่อมาวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ยื่นแบบใบเสนอราคาต่อผู้ฟ้องคดีโดยแจ้งว่าได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารสอบราคาซื้อโดยตลอดแล้วและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ผู้ฟ้องคดีกำหนดทุกประการ ได้เสนอราคาสารอินทรีย์ชีวภาพดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน ๑,๗๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องส่งสารอินทรีย์ชีวภาพตามที่สั่งซื้อให้ผู้ฟ้องคดีอย่างช้าไม่เกินวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๗ เมื่อพ้นกำหนดแล้ว ยอมให้ปรับร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบและยอมให้ปรับร้อยละ ๐.๑ ต่อวัน ของราคางานจ้างแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบสินค้าให้กับผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๗ แต่ยังไม่สามารถตรวจรับได้ เนื่องจากคุณสมบัติพิเศษของสารอินทรีย์ชีวภาพที่กำหนดไว้ไม่สามารถตรวจรับได้ด้วยตาเปล่า ผู้ฟ้องคดีจึงได้สุ่มตัวอย่างจำนวน ๕ ตัวอย่างส่งไปให้กรมวิชาการเกษตรตรวจสอบคุณสมบัติพิเศษ ต่อมากรมวิชาการเกษตรแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ว่าสารอินทรีย์ชีวภาพที่ผู้ฟ้องคดีสุ่มมาให้ตรวจนั้น องค์ประกอบสำคัญและ



/ความเข้มข้น...

ความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ประเภท Cytokinins (Zeatin) มีน้อยกว่า ๒ มิลลิกรัมต่อลิตร และไม่พบสารออกฤทธิ์ประเภท Cytokinins (Kinetin) ในสารอินทรีย์ชีวภาพที่ส่งมาตรวจ สารอินทรีย์ชีวภาพที่ผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบจึงมีคุณสมบัติพิเศษไม่ตรงกับคุณสมบัติพิเศษของสารอินทรีย์ชีวภาพที่ผู้ฟ้องคดีประกาศสอบราคาซื้อ จากผลการตรวจสอบดังกล่าว คณะกรรมการตรวจรับจึงปฏิเสธไม่รับสารอินทรีย์ชีวภาพที่ผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบโดยอาศัยสิทธิ ตามสัญญา ข้อ ๔ และข้อ ๘ แห่งสัญญาด้านหลังใบสั่งเลขที่ ๗๑/๔๗ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับสารอินทรีย์ชีวภาพทั้งหมดกลับไปและส่งมอบสารอินทรีย์ชีวภาพที่มีคุณสมบัติถูกต้องมาใหม่และขอสงวนสิทธิในการปรับเป็นเงินร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือเร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับสารอินทรีย์ชีวภาพที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดกลับไป และส่งมอบสารอินทรีย์ชีวภาพที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามสัญญา อีกครั้งหนึ่ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยไม่ดำเนินการส่งมอบสารอินทรีย์ชีวภาพที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งไป ภายหลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีได้มารับเอาสารอินทรีย์ชีวภาพคืนจากผู้ฟ้องคดีแล้ว

จากกรณีดังกล่าวเห็นได้ว่า คุณสมบัติพิเศษของสารอินทรีย์ชีวภาพที่ผู้ฟ้องคดี ได้ประกาศสอบราคาซื้อกับสารอินทรีย์ชีวภาพที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ส่งมอบมีคุณสมบัติพิเศษของสารอินทรีย์ชีวภาพไม่ตรงตามที่กำหนด ทั้งนี้ จากการตรวจสอบของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสารอินทรีย์ชีวภาพดังกล่าว ผลการตรวจสอบ จึงมีความเชื่อถือได้ เมื่อกรณีปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ส่งมอบสารอินทรีย์ชีวภาพที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดตามสัญญา และในกรณีนี้ ผู้ฟ้องคดีก็ได้เปิดโอกาสให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่จะส่งมอบสารอินทรีย์ชีวภาพที่มีคุณสมบัติถูกต้องมาใหม่แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว แต่ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ดำเนินการเพื่อส่งมอบใหม่แต่อย่างใด ซึ่งตามข้อกำหนดในข้อ ๘ ของสัญญากำหนดไว้ว่า ของตามใบสั่งนี้ถ้าผู้ขายหรือผู้จ้างส่งมาไม่ถูกต้อง และคณะกรรมการตรวจรับหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ซ่อมหรือผู้จ้างได้ทักท้วงหรือไม่พอใจจะรับไว้ ผู้ขายหรือผู้รับจ้างจะต้องขนของนั้นกลับไป และต้องส่งของให้ใหม่จนกว่าจะถูกต้องภายในกำหนดเวลา ตามข้อ ๔ ดังนั้น การที่คณะกรรมการตรวจรับปฏิเสธไม่รับสารอินทรีย์ชีวภาพดังกล่าวไว้ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเมื่อพิจารณาประกอบกับมาตรา ๓๘๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่บัญญัติว่า ถ้าการชำระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนกลายเป็นพ้นวิสัย



/เพราะเหตุ...

เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษลูกหนี้ได้ไซ้ เจ้าหนี้จะเลิกสัญญาหนี้เสียก็ได้ ซึ่งในกรณีนี้ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้

เมื่อกรณีได้วินิจฉัยแล้วว่า ผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบสารอินทรีย์ชีวภาพที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตรงตามที่กำหนดในสัญญา และชอบที่จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว กรณีจึงมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า มาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม แต่ทั้งนี้จะเป็นที่เสื่อมเสียแก่สิทธิของบุคคลภายนอกหาได้ไม่... และในวรรคท้ายบัญญัติว่า การใช้สิทธิเลิกสัญญานั้นหากกระทบกระทั่งถึงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายไม่ จากกรณีดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือบอกเลิกข้อตกลงตามใบสั่งที่ ๗๑/๔๗ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๗ การแจ้งบอกเลิกข้อตกลงหรือเลิกสัญญาที่ทำไว้กับผู้ถูกฟ้องคดีนั้นมีผลให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายกลับคืนสู่สถานะเดิม และการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ฝ่ายที่เสียหายก็มีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้บอกเลิกสัญญาแล้ว และใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าปรับตามสัญญา เงินค่าปรับดังกล่าวจึงเป็นค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีสามารถเรียกได้

เมื่อพิจารณาถึงจำนวนค่าปรับที่ผู้ฟ้องคดีจะสามารถเรียกร้องเอาจากผู้ถูกฟ้องคดีได้นั้น ตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะเรียกร้องค่าปรับจากกรณีที่พิพาทกันนี้เป็นจำนวนเงิน ๕๔๑,๔๒๕ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๕๒๙,๑๖๐ บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนเงินเพียง ๑๗๘,๐๐๐ บาท ซึ่งในกรณีนี้ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าวโดยเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีควรได้รับเงินค่าปรับหรือได้รับการชดใช้เงินเต็มตามจำนวนที่ฟ้องคดี เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่โดยถูกต้องแล้ว และผู้ฟ้องคดีไม่สามารถบอกเลิกสัญญาได้ก่อนหน้านั้น ตามที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดไว้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเพิ่งทราบผลการตรวจสอบจากกรมวิชาการเกษตรเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗



/กรณีดังกล่าว...

กรณีดังกล่าว เห็นว่า เมื่อระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๘ กำหนดไว้ว่า ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น ซึ่งตามสัญญาด้านหลังใบสั่งเลขที่ ๗๑/๔๗ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๗ ปรากฏว่า สารอินทรีย์ชีวภาพที่ผู้ฟ้องคดีได้สอบราคาซื้อนั้น มีมูลค่าตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน ๑,๗๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องส่งมอบสารอินทรีย์ชีวภาพให้แก่ผู้ฟ้องคดีไม่เกินวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๗ หากพ้นกำหนด ยอมให้ปรับร้อยละ ๐.๒ ต่อวันของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ ซึ่งคิดเป็นเงิน ๓,๕๖๐ บาทต่อวัน และยอมให้ปรับร้อยละ ๐.๑ ต่อวัน ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบสารอินทรีย์ชีวภาพตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๗ แต่ผู้ฟ้องคดีได้ส่งตัวอย่างสารอินทรีย์ชีวภาพเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่อกรมวิชาการเกษตรเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๗ ซึ่งต่อมารวมวิชาการเกษตรได้แจ้งผลการตรวจสอบดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ว่า สารอินทรีย์ชีวภาพที่ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมาตรวจสอบมีคุณสมบัติพิเศษไม่ตรงตามที่คุณสมบัติที่ต้องการ โดยผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ และผู้ฟ้องคดีได้แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีตามหนังสือลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๗ ว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่สามารถรับมอบสารอินทรีย์ชีวภาพที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ส่งมอบไว้ได้เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง และให้ส่งมอบสารอินทรีย์ชีวภาพที่มีคุณสมบัติถูกต้องมาใหม่และสงวนสิทธิการปรับเงินร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน ตามข้อตกลงระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี และมีหนังสือเตือนอีกครั้งเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ ท้ายที่สุดจึงมีการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ กรณีดังกล่าวเห็นว่า กรณีค่าปรับที่ผู้ฟ้องคดีจะเรียกจากผู้ถูกฟ้องคดีนั้น ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเรียกเบี้ยปรับจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ตั้งแต่วันผิดสัญญา คือวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๗ อันเป็นวันถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบสารอินทรีย์ชีวภาพจนถึงวันบอกเลิกสัญญา คือวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ รวมเป็นระยะเวลา ๒๖๑ วัน ซึ่งหากคิดเป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น จะเป็นเงินจำนวนถึง



/๙๒๙,๑๖๐ บาท...

๕๒๙,๑๖๐ บาท ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีปล่อยเวลาให้เนิ่นนานโดยมิยอมบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีภายในเวลาอันสมควร จนกระทั่งค่าปรับมีจำนวนสูงเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าวัสดุ ย่อมถือเป็นเหตุบกพร่องของผู้ฟ้องคดีด้วย ผู้ฟ้องคดีจะอ้างเหตุว่าต้องส่งสารอินทรีย์ชีวภาพของผู้ถูกฟ้องคดีไปตรวจสอบ และได้ตอบหนังสือราชการ เร่งรัดทวงถามกับผู้ถูกฟ้องคดีหลายครั้ง จนเป็นเหตุให้มีระยะเวลาพอสมควรก่อนที่จะมีการบอกเลิกสัญญาหาได้ไม่ ซึ่งกรณีนี้หากมีการเรียกค่าปรับตามสัญญาเงินค่าปรับจะต้องเกินร้อยละสิบของเงินค่าจ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงควรพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๑๓๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ซึ่งข้อกำหนดในระเบียบดังกล่าวได้กำหนดให้ส่วนราชการใช้สิทธิเลิกสัญญา เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น แต่อย่างไรก็ตาม เงินค่าปรับนั้น นอกจากจะเป็นหลักประกันให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องปฏิบัติตามสัญญาแล้ว เงินค่าปรับยังเป็นข้อตกลงที่กำหนดค่าเสียหายระหว่างคู่สัญญาไว้ล่วงหน้าในกรณีที่มีการผิดสัญญา แต่ถ้าปรากฏว่าเงินค่าปรับที่กำหนดไว้สูงเกินไป ศาลก็มีอำนาจพิจารณาลดค่าปรับที่สูงเกินส่วนได้ตามสมควรตามมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งกรณีนี้ แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะมีสิทธิปรับผู้ถูกฟ้องคดีตามสัญญาหรือข้อตกลงก็ตาม แต่เมื่อค่าปรับมีจำนวนสูงกว่าครึ่งหนึ่งของวงเงินของพัสดุที่จะจัดซื้อ ประกอบกับความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับในการที่ผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบพัสดุที่ไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้และไม่ส่งมอบพัสดุตามสัญญาจนต้องมีการเลิกสัญญา รวมทั้งประโยชน์ได้เสียของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายและเหตุบกพร่องอันเกิดจากฝ่ายผู้ฟ้องคดีเองแล้ว จึงเห็นควรกำหนดให้มีการลดค่าปรับลงตามส่วน เมื่อวงเงินของสารอินทรีย์ชีวภาพที่สอบราคาซื้อมีราคา ๑,๗๘๐,๐๐๐ บาท จึงให้ปรับเพียงร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าพัสดุที่จัดซื้อเป็นเงิน ๑๗๘,๐๐๐ บาท และผู้ฟ้องคดีชอบที่จะเรียกดอกเบี้ยได้ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ อันเป็นวันถัดจากวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ดังนั้น ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยเงินจำนวน ๑๗๘,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในกำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุดพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไปจนกว่า



/จะชำระเสร็จ...

จะชำระเสร็จ กับให้คืนค่าธรรมเนียมศาลแก่ผู้ฟ้องคดีตามส่วนแห่งการชนะคดีนั้น
ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน

นายวิษณุ วรรณุญ

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการเจ้าของสำนวนและ

ตุลาการองค์คณะ

นายชาญชัย แสวงศักดิ์

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายพดล เสงเจริญ

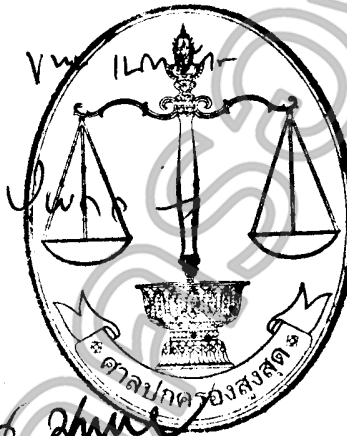
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายมนูญ ปุณณกริยากร

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายสมรรถชัย วิชาลาภรณ์

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายไชยเดช ดันติเวส

